

1500986-90.2021.8.26.0567
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Daniella Camberlingo Querobim
Comarca: Sorocaba
Foro: Foro de Sorocaba
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 26/08/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PEDRO PAULO DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

AGUINALDO FAUSTINO ALEXANDRINO, qualificado nos autos, foi denunciado, juntamente com Pedro Paulo da Silva, e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Sorocaba
Foro de Sorocaba
3ª Vara Criminal
Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba - SP - cep 18087-080
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500986-90.2021.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500986-90.2021.8.26.0567
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PEDRO PAULO DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

AGUINALDO FAUSTINO ALEXANDRINO, qualificado nos autos, foi denunciado, juntamente com Pedro Paulo da Silva, e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, por fato ocorrido, segundo a

denúncia, no dia 15 de maio de 2021, por volta de 00h59min, nas proximidades do Jardim Santa Bárbara, nesta cidade e comarca de Sorocaba-SP.

A denúncia foi recebida (fl. 95). O réu Pedro foi citado pessoalmente (fl. 131) e apresentou resposta à acusação (fl. 135). O réu Aguinaldo foi citado por edital (fls. 169/170), sendo determinada a suspensão do feito em relação a ele, com fundamento no artigo 366, do Código de Processo Penal (fl. 190). Houve audiência de instrução (fls. 194/195) e proferida sentença em relação ao réu Pedro (fls. 212/216), a qual transitou em julgado (fl. 293).

O réu Aguinaldo foi citado pessoalmente (fl. 361) e apresentou resposta à acusação (fl. 398). Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e um testemunha arrolada pela acusação (fl. 446) e o réu foi interrogado (fls. 461/462). Em memoriais, o representante do Ministério Público e a Defesa pugnaram pela absolvição do acusado (fls. 466/468 e 472/479).

É o relatório.

Decido.

A ação penal é improcedente.

Como bem ressaltado pelas partes, o conjunto probatório não autoriza concluir a autoria do crime por parte do denunciado Aguinaldo, pois a vítima, em juízo, disse que pode reconhecer apenas o denunciado Pedro, que pulou para o banco da frente do carro e portava uma faca, no entanto, afirmou que não viu os demais agentes criminosos, que estavam no banco de trás, esclarecendo que reconheceu o réu Aguinaldo apenas como sendo o indivíduo fotografado e abordado pelos policiais, após o encontro do carro e detenção das pessoas que nele se encontravam. Assim, não foi possível comprovar o réu Aguinaldo seria efetivamente um dos autores do roubo. Portanto, impõe-se a absolvição do acusado em razão da fragilidade das provas coligidas aos autos o que impossibilitou que a Justiça Pública provasse, estreme de dúvidas, a autoria do crime por parte deste acusado.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal e ABSOLVO o réu AGUINALDO FAUSTINO ALEXANDRINO, com fundamento no art.386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Sorocaba, 26 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA